๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๑/๒๕๕๕

เรื่อง นำขดลวดจำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม ออกนอกโรงงานแต่ถูกจับได้เสียก่อน ถือว่าทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง

โจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบ งานขนย้ายของเสียจากขบวนการผลิต งานควบคุมการขนย้ายวัสดุเหลือใช้ออกจากโรงงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันเกิดเหตุโจทก์ทำหน้าที่ควบคุมการย้ายวัสดุเหลือใช้ออกจากโรงงานได้ทำการยกขดลวดน้ำหนักประมาณ ๑๕๐ กิโลกรัม ขึ้นไปบนรถขนขยะโดยใช้เศษขยะยกคลุมไว้เพื่อจะนำออกจากโรงงาน แต่ถูกพบเสียก่อน โจทก์อ้างว่าไม่มีเจตนาลักทรัพย์ของจำเลยเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ และจำเลยไม่สามารถนำไปผลิตได้อีก โจทก์มิได้กระทำหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะเอาขดลวดไปเป็นของตน ขดลวดที่นำไปทิ้งในรถขยะก็ยังอยู่ในความครอบครองของจำเลยและได้รับคืน ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจะเอาไปทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไร ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยติดต่อกันมา ๑๕ ปี เศษลวดที่อยู่ในถังขยะนั้นต้องเทออกและคัดเศษเหล็กออกนำไปไว้หลังโรงงานมิใช่นำไปทิ้งที่ถังขยะ โจทก์ทราบดีว่าขดลวดดังกล่าวจำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม เป็นขดลวดที่ใช้งานได้และมิใช่ของเสียที่นำออกจากโรงงาน ขดลวดนั้นมีราคากิโลกรัมละ ๓๙ บาท ดังนั้นแม้จะไม่ปรากฏว่าโจทก์จะนำขดลวดนั้นไปจำหน่ายหรือหากำไรอย่างไร แต่การที่โจทก์ประพฤติดังกล่าวส่อให้เห็นความไม่ซื่อตรง ถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๒-๑๘๔/๒๕๕๕

เรื่อง การขออนุญาตลงโทษกรรมการลูกจ้าง การลาสวัสดิการไม่ได้ระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จึงต้องพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้าง

การ “ลาสวัสดิการ” ไม่มีระบุอยู่ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจึงเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้ร้องอนุญาตให้ผู้ร่วมประชุมระหว่างนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้างขอลาได้โดยถือปฏิบัติตลอดมา ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นการลาสวัสดิการอาจลาก่อนวันประชุม ในวันประชุม หรือหลังวันประชุมก็ได้ แต่ต้องยื่นใบลาต่อหัวหน้างาน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ถือเป็นวันทำงาน มีสิทธิรับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นๆ แต่จะไม่ได้ค่ากะในวันนั้นและไม่อาจนำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดว่า “การลาทุกประเภทยกเว้นการลาป่วยโดยปกติต้องเป็นการลาล่วงหน้าก่อน ๗ วัน...” มาใช้กับการลาสวัสดิการ คำว่า “การลาทุกประเภท” ตามข้อบังคับฯ หมายถึงการลาตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแต่ไม่รวมถึงการลาสวัสดิการ ทั้งการลาสวัสดิการของกรรมการลูกจ้างก็ไม่อาจลาล่วงหน้าก่อนถึง ๗ วันได้ทุกครั้ง การลาสวัสดิการของผู้คัดค้านทั้งสามในคดีนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติจึงไม่พอฟังและถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่ง

อันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง และถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านทั้งสามทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จึงไม่เป็นความผิดที่ผู้ร้องจะขอลงโทษได้

๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๖/๒๕๕๕

เรื่อง ข้อตกลงระหว่างนายจ้างลูกจ้างตามโครงการช่วยเหลือด้านอัตราดอกเบี้ย

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ต่อมาโจทก์เข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออกโดยจำเลยกำหนดเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่ออาคารสงเคราะห์ จำเลยกับโจทก์ตกลงกันว่าจำเลยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้แก่โจทก์โดยโจทก์จะต้องสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และขยายให้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่เมื่อโจทก์ได้ลาออกจากงานตามโครงการแล้วโจทก์มิได้ทำการสร้างบ้านบนที่ดินที่โจทก์ซื้อมาแต่ประการใด แต่จำเลยก็ยังคงช่วยเหลือด้านอัตราดอกเบี้ยแก่โจทก์อีก ๓ เดือน แล้วไม่ได้ช่วยเหลืออีก แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือพนักงานให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ดังนั้น การสร้างบ้านจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ แม้จำเลยจะมีหนังสือกำหนดให้โจทก์สร้างบ้านให้เสร็จภายในกำหนดก็ตาม ระยะเวลาที่จำเลยกำหนดขึ้นก็เป็นเพียงการเร่งรัดให้โจทก์สร้างบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็วมิใช่กำหนดขึ้นเพื่อตัดสิทธิโจทก์ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือของจำเลย ประกอบกับเมื่อจำเลยได้รับหนังสือจากโจทก์ โจทก์ก็ดำเนินการสร้างบ้านทันทีจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ แม้จะเกินกำหนดไปบ้างแต่ก็แสดงให้เห็นว่าโจทก์ขวนขวายใช้ความพยายามในการสร้างบ้าน จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ผิดเงื่อนไขการช่วยเหลือด้านอัตราดอกเบี้ยของจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือ

๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๗/๒๕๕๕

เรื่อง ทำพิธีไสยศาสตร์เผาพริกเผาเกลือ ใช้โฟมทำเป็นโลงศพพร้อมด้วยพวงหรีดตั้งหน้าที่ทำการของบริษัทในระหว่างนัดหยุดงาน ยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นความผิดร้ายแรง

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตและเป็นประธานสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา ต่อมาจำเลยยื่นข้อเรียกร้องและเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ จำเลยจึงปิดงานและลูกจ้างนัดหยุดงานโดยใช้บ้านของโจทก์เป็นศูนย์กลางนัดหยุดงาน ใช้โฟมทำเป็นตู้สี่เหลี่ยมคล้ายโลงศพพร้อมพวงหรีดนำไปตั้งที่หน้าที่ทำการของบริษัทจำเลย ทำพิธีไสยศาสตร์ เผาพริกเผาเกลือ สาปแช่ง โดยการกระทำนั้นอยู่ในความรู้เห็นของโจทก์ แม้ไม่ทำให้จำเลยเสียหายร้ายแรงแต่ก็เป็นการแสดงเจตนามุ่งร้าย หยาบคาย โจทก์เป็นประธานสหภาพแรงงาน เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็นผู้นำในการชุมนุมเรียกร้องควรที่จะห้ามปรามแต่กลับทำเสียเอง จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวของโจทก์ไม่เหมาะสม หยาบคายก็จริงอยู่ แต่การใช้วิธีการดังกล่าวไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้คนที่มีความรู้มีการศึกษาทั่วไปเชื่อว่าจะก่อให้เกิดผลที่เป็นจริงไปได้อย่างไร และการทำพิธีสาปแช่งฝ่ายโจทก์ก็มุ่งหมายต่อพนักงานที่เปลี่ยนใจไม่ร่วมชุมนุมต่อมิได้เจตนากระทำต่อจำเลย จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของโจทก์กับพวกแม้จะเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและอาจทำให้เกิดความระคายเคืองต่อความรู้สึกของจำเลยหรือผู้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นคนเคยทำงานร่วมกัน แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อจำเลย จึงไม่ใช่กรณีร้ายแรงและยังไม่ใช่การกระทำอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ เพราะการกระทำที่จะเข้าข่ายเช่นนั้นต้องมีความเสียหายในระดับที่ใกล้เคียงกับการกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง และกรณีไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๑๙ ดังนั้นนายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๘-๑๙๒๑/๒๕๕๕

เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องเงินบำเหน็จ

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของจำเลยกับสหภาพแรงงานในส่วนของเงินบำเหน็จนั้นกำหนดสูตรในการคำนวณตามประกาศบริษัทเรื่องหลักเกณฑ์ในการถอนเงินบำเหน็จก่อน เมื่อโจทก์กับพวกเป็นผู้ใช้สิทธิถอนเงินบำเหน็จก่อนเกษียณอายุและต่อมาได้เกษียณอายุตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย คิดจากจำนวนตัวคูณบำเหน็จเมื่อเกษียณอายุ-จำนวนตัวคูณในข้อ ๔.๓.๑+๖ คูณ ฐานเงินเดือนสุดท้าย จากสูตรดังกล่าวเห็นว่าข้อความว่า บวก ๖ (+๖) ในเอกสารเป็นตัวคูณเพื่อปรับค่าเงินที่ได้รับจากการเกษียณอายุที่เมื่อหักบำเหน็จที่ถอนก่อนเกษียณอายุแล้วให้มีค่าหรือจำนวนเงินไม่แตกต่างจากเงินบำเหน็จที่ลูกจ้างจะได้รับหากไม่ถอนเงินบำเหน็จก่อน ดังนั้นข้อความว่าสูตรบวก ๖ จึงมิใช่ค่าชดเชย เมื่อจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จแก่โจทก์โดยไม่บวก ๖ (+๖) ตามสูตรการคำนวณ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จส่วนที่ขาด

๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๒๒-๑๙๓๐/๒๕๕๕

เรื่อง ค่าเที่ยวถือเป็นเงินที่ตอบแทนการทำงาน

โจทก์ทำงานในตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกหัวลากตู้คอนเทรนเนอร์ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓,๙๗๐ บาท นอกจากนั้นโจทก์ได้รับค่าเที่ยว ซึ่งโจทก์จะได้รับค่าเที่ยวก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ขับรถออกไปนอกสถานที่ตามที่จำเลยมอบหมายโดยได้รับค่าเที่ยวในอัตราที่ไม่เท่ากันแล้วแต่สถานที่ที่ไปส่งสินค้าและหากวันใดโจทก์ไม่ได้ขับรถส่งสินค้าจำเลยจะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้อีกวันละ ๑๐๐ บาท ค่าเที่ยวจึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

การทำงานในแต่ละวันอาจจะเกินเวลาทำงานปกติบ้างเนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดมีข้อกำหนดห้ามรถบรรทุกแล่นบางเวลาและอาจต้องรอรับสินค้าบ้างเป็นครั้งคราว แต่จำเลยก็ได้จ่ายค่าเที่ยวทั้งในเวลาทำงานปกติ และช่วงเวลาเกินเวลาทำงานปกติทุกเที่ยวให้แล้ว ค่าเที่ยวที่จำเลยจ่ายให้จึงเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของโจทก์รวมถึงค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดแล้ว ซึ่งโจทก์ได้ตกลงกับจำเลยโดยจะรับค่าเที่ยวแทนค่าล่วงเวลาทั้งหมด ทั้งเงินค่าเที่ยวโดยเฉลี่ยที่โจทก์ได้รับก็สูงกว่าค่าล่วงเวลาพื้นฐานมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโจทก์ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนใช้บังคับได้

๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๒/๒๕๕๕

เรื่อง ค่าพาหนะไม่เป็นค่าจ้างตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๔

โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกิจการพิเศษได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๑๖,๖๘๗ บาท และค่าพาหนะเหมาจ่ายเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิมโจทก์ได้รับค่าพาหนะเหมาจ่ายรายเดือนๆ ละ ๑๗,๘๓๐ บาท โดยจำเลยเป็นผู้จัดหายานพาหนะและคนขับให้แก่โจทก์ ต่อมารัฐบาลมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพาหนะลง จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้บังคับและปรับเปลี่ยนค่าพาหนะให้แก่โจทก์เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท โดยโจทก์จะต้องจัดหายานพาหนะและคนขับตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเอง จำเลยจ่ายเงินจำนวนนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโจทก์เป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเท่านั้น แม้จะจ่ายเป็นประจำทุกเดือนโดยไม่ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อเบิกจ่ายก็มิใช่เงินเดือนค่าจ้างตามความหมายของระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๔

๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๕

เรื่อง การโอนสิทธิความเป็นนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ นายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆโดยต้องนับอายุงานต่อเนื่องด้วย ส่วนลูกจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือคำสั่งของนายจ้างใหม่

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท พ. และได้ย้ายไปทำงานในบริษัทต่างๆในกลุ่มอีกหลายบริษัท รวมทั้งบริษัท ส. และบริษัท ร. สุดท้ายทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งกรรมการรองผู้อำนวยการได้รับค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อมาโจทก์ถูกจำเลยเลิกจ้าง เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติขึ้นเพื่อที่จะคุ้มครองลูกจ้างในกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างหรือมีการควบโอนกิจการของนายจ้างไปรวมกับนิติบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ลดน้อยลง

ตามบทบัญญัติดังกล่าวใช้สำหรับกรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง แต่หากเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้แก่นายจ้างคนใหม่นั้นกรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ ซึ่งนายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่จะทำได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจ เมื่อลูกจ้างยินยอมในการโอนสิทธิดังกล่าวลูกจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างใหม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่โจทก์จะมาเป็นลูกจ้างของจำเลยโจทก์มาทำงานตามคำสั่งของนายจ้างเดิมโดยมีการโอนเงินเดือนของโจทก์มารวมรับที่บริษัทจำเลย ซึ่งจำเลยได้จ่ายเงินเดือนให้โจทก์ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๓ ตลอดมา โดยบริษัทเดิมไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นกรณีที่นายจ้างเดิมโอนลูกจ้างไปทำงานกับนายจ้างใหม่ซึ่งถือว่านายจ้างเดิมนายจ้างใหม่และลูกจ้าง ยินยอมในการโอนสิทธิดังกล่าวโดยปริยาย นายจ้างใหม่คือจำเลยต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิม ถือว่าโจทก์เข้าทำงานกับจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ รวม ๑๙ ปีเศษ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๔/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างเนื่องจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารทั้งหมดโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติในการเลิกจ้าง ถือว่าไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งสุดท้ายทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานและลดอัตรากำลังลูกจ้างลงทำให้ต้องยุบและลดขนาดหน่วยงานบางหน่วยโดยปรับลดหน่วยงานทั้งบริษัทจากแผนกเป็นฝ่ายเหลือเพียงระดับงานให้หน่วยงานมีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสการแข่งขันทางธุรกิจของโลกปัจจุบันที่ทวีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตลง โดยการดำเนินการทั้งหมดไม่มีการเลือกปฏิบัติให้เลิกจ้างโจทก์คนเดียว ดังนั้นย่อมถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

๑๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๕/๒๕๕๕

เรื่อง ตัวแทนประกันชีวิตไม่ใช่ลูกจ้าง

โจทก์เข้าทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตของจำเลยโดยมีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนกับจำเลย โจทก์มีหน้าที่ชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลย โจทก์มีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิต เงินบำเหน็จตอบแทน ต่อมาโจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเขตโดยยังมีหน้าที่ขายประกันชีวิตและควบคุมการทำงานของตัวแทนประกันชีวิตโดยโจทก์ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๔,๕๐๐ - ๕,๗๐๐ บาท

หลังจากนั้นจำเลยลดตำแหน่งโจทก์ลงเป็นหัวหน้าศูนย์การขายซึ่งไม่มีเงินประจำตำแหน่ง โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์อื่นดังเช่นลูกจ้างทั่วไปของจำเลย โจทก์จะไปทำงานที่บริษัทจำเลยก็ได้หรือไม่ไปก็ได้ การลาไม่ว่าลากิจหรือลาป่วยโจทก์ไม่ต้องยื่นใบลาเพื่อขออนุญาตจากจำเลย ดังนั้นแม้จะได้ความว่าจำเลยจะจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้โจทก์เมื่อโจทก์ได้รับแต่งตั้งจากจำเลยเป็นผู้จัดการเขตเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๙-๒๕๔๑ และจำเลยหักเงินดังกล่าวนำส่งกองทุนประกันสังคม แต่เมื่อโจทก์สามารถทำงานได้โดยอิสระเพียงเพื่อให้ได้ผลสำเร็จของงานคือมีผู้ทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยโจทก์ก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าคิดเป็นร้อยละของเบี้ยประกัน หากโจทก์ไม่สามารถหาผู้ทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยได้ก็จะไม่ได้ค่าตอบแทน โดยไม่มีการกำหนดวันเวลาทำงานที่แน่นอน ไม่มีการกำหนดวันหยุดวันลา แสดงว่าโจทก์ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของจำเลย ดังนั้นนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่ใช่จ้างแรงงาน

๑๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๖/๒๕๕๕

เรื่อง ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความกรณีไม่ติดใจเรียกร้องสิทธิอื่นอีกนั้น ไม่รวมถึงเงินค่าบริหารทีมขายกับค่าคอมมิสชั่นส่วนตัวด้วย ลูกจ้างจึงมีอำนาจฟ้องเรียกร้องเงินค่าบริหารทีมขายกับค่าคอมมิสชั่นส่วนตัวได้

โจทก์ไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานอ้างว่าถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าบริหารทีมขายและค่าคอมมิสชั่นการขาย ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินค่าบริหารทีมขายและค่าคอมมิสชั่นการขายไม่ใช่ค่าจ้าง จึงมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายเฉพาะค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกการล่วงหน้าแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานเรียกเงินค่าบริหารทีมขายและค่าคอมมิสชั่นการขาย ส่วนจำเลยอุทธรณ์คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานและโจทก์เข้าร่วมเป็นจำเลยร่วมกับพนักงานตรวจแรงงานโดยศาลแรงงานอนุญาต คดีก็ยังคงมีประเด็นพิพาทเฉพาะคำสั่งเรื่องค่าจ้าง ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ในระหว่างพิจารณาปรากฏว่าโจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยโจทก์ยอมรับเงินเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งลดลงจากจำนวนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานถึง ๑ ใน ๕ จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะยอมสละสิทธิเรียกร้องเงินค่าบริหารทีมขายและค่าคอมมิสชั่นการขายที่ฟ้องเรียกร้องรวมเป็นเงินกว่าห้าแสนบาทอีกด้วย ดังนั้นข้อตกลงที่ว่าโจทก์ไม่ติดใจเรียกร้องอื่นๆ อีกนั้น จึงไม่ได้หมายความรวมถึงสิทธิเรียกร้องในค่าบริหารทีมขายและค่าคอมมิสชั่นด้วย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

๑๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๗/๒๕๕๕

เรื่อง นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเรื่องเกษียณอายุจาก ๖๐ เป็น ๕๕ ปี โดยทำหนังสือเวียนแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการเกษียณอายุโดยลูกจ้างลงลายมือชื่อยินยอม ถือว่าข้อบังคับใหม่ใช้บังคับได้

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๐ วรรคสาม แม้เป็นข้อบังคับที่เกิดจากการกำหนดขึ้นเองของจำเลยมิใช่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในกรณีเช่นนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับให้จำเลยต้องแจ้งข้อเรียกร้องก่อนตามมาตรา ๑๓ หรือมิฉะนั้นจำเลยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน จำเลยแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องกำหนดการเกษียณอายุของลูกจ้างจากเดิม ๖๐ ปี เป็น ๕๕ ปี อันไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างโดยทำหนังสือเวียนพร้อมจัดทำใบรายชื่อลูกจ้างในแต่ละแผนกเพื่อให้ลูกจ้างทุกคนลงลายมือชื่อยินยอมก่อน เมื่อโจทก์ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวใต้ข้อความว่า “ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับ...ทุกประการ” ถือได้ว่าโจทก์ตกลงยินยอมให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้มีผลแตกต่างไปจากเดิมแล้ว

กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการแสดงเจตนา ที่ศาลแรงงานกลางนำหลักการแสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าโจทก์ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมโดยไม่สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ ไม่ถูกฉ้อฉลจนถึงขนาด และไม่ถูกข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้โจทก์มีมูลต้องกลัวตามมาตรา ๑๕๖,๑๕๙ และ ๑๖๔ จึงชอบแล้ว

๑๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๑/๒๕๕๕

เรื่อง จ้างเป็นทนายความโดยนายจ้างอนุญาตให้รับงานส่วนตัวได้แต่จะแย่งงานของนายจ้างไม่ได้ เมื่อลูกค้าเลิกสัญญากับนายจ้าง ลูกจ้างย่อมมีสิทธิรับงานได้ ไม่ถือเป็นการแย่งลูกความของนายจ้าง

โจทก์ได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยโดยมีตำแหน่งเป็นทนายความประจำบริษัท กำหนดเวลาทำงานเดือนหนึ่งครบ ๑๐ วันๆ ละ ๘ ชั่วโมง จำเลยได้มีคำสั่งตอนเข้าทำงานด้วยวาจาว่าให้โจทก์ทำงานคดีส่วนตัวได้ทั้งที่โจทก์มีอยู่และที่โจทก์จะหาเองต่อไปแต่โจทก์จะแย่งงานหรือลูกความของจำเลยไปทำในนามส่วนตัวของโจทก์ไม่ได้ หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นกรณีร้ายแรงและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย การที่ลูกความของจำเลยยกเลิกสัญญากับจำเลยและต่อมาภายหลังโจทก์เข้าทำงานแทน โจทก์ย่อมมีสิทธิรับทำงานเป็นส่วนตัวได้ไม่ถือว่าเป็นการแย่งลูกความของจำเลยไม่เป็นการขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยและไม่ได้จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และกรณีที่โจทก์เรียกร้องให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชำระค่าทนายแก่โจทก์นั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิกระทำได้ ซึ่งขณะเรียกร้องโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยทั้งสองแล้วจึงไม่ถือเป็นการขัดคำสั่งของจำเลยและไม่เป็นการจงใจทำให้

นายจ้างได้รับความเสียหาย เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๒/๒๕๕๕

เรื่อง แม้นายจ้างไม่ได้ระบุเหตุแห่งการเลิกสัญญาจ้างไว้ในหนังสือเลิกจ้างก็สามารถยกเหตุการเลิกจ้างขึ้นอ้างหรือต่อสู้ในกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยทำเป็นหนังสือหากนายจ้างประสงค์จะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยนายจ้างต้องระบุเหตุดังกล่าวไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยมิฉะนั้นนายจ้างจะยกขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติห้ามยกเป็นข้อต่อสู้ที่จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ดังนั้นแม้นายจ้างจะไม่ได้ระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้นายจ้างก็ยกเหตุแห่งการเลิกจ้างขึ้นอ้างหรือต่อสู้ในคำให้การที่จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ คดีนี้จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานโดยไม่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมในการขับรถ โดยขับรถด้วยความเร็วน่าหวาดเสียว ไม่ควบคุมอารมณ์ในขณะขับรถ ละทิ้งหน้าที่ การกระทำของโจทก์ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการของจำเลยและอาจก่อให้เกิดปัญหาในความไม่ปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นได้ จำเลยจึงมีเหตุสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างโจทก์จึงมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๓ - ๒๙๖๔/๒๕๕๕

เรื่อง สัญญาโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดย่อมรวมถึงหนี้ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ ที่นายจ้างเดิมมีหน้าที่ต้องจ่ายด้วย , สิทธิเรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีมีอายุความ ๒ ปี

โจทก์ที่ ๑ และ ๒ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งถอดถอนกรรมการบริษัทจำเลยที่ ๑ รวมทั้งโจทก์ทั้งสองออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการด้วย ถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองทันทีนับแต่วันดังกล่าวโดยไม่มีความผิดและไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า (วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑) ต่อมากระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบโครงการรวมกิจการระหว่างธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ ๓ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ ๒ และบริษัทเงินทุน ๑๒ บริษัท กำหนดให้โอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเงินทุน ๑๒ บริษัทรวมทั้งจำเลยที่ ๑ ให้แก่จำเลยที่ ๒ แล้วให้โอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทจำเลยที่ ๒ ให้แก่จำเลยที่ ๓ หนังสือสัญญาโอนลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒ กำหนดว่า “หนี้สินได้แก่ เงินฝาก

เงินกู้ยืม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้สามัญอื่นๆ” ดังนั้น เห็นว่า หนี้ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีรวมดอกเบี้ยที่จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ต้องชำระแก่โจทก์ทั้งสองถือเป็นหนี้สามัญตามความหมายของคำว่าหนี้สินในสัญญาย่อมโอนไปเป็นของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ตามลำดับ จำเลยที่ ๓ แต่ผู้เดียวจึงต้องรับผิดในหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสองนับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็นต้นไป

สิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีของโจทก์ทั้งสองถือเป็นสินจ้างจึงมีอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙) หาใช่ ๑๐ ปีไม่ คดีนี้โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ อันเป็นวันเลิกจ้าง แต่โจทก์ฟ้องเรียกเงินดังกล่าววันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเกินกำหนด ๒ ปี คดีจึงขาดอายุความ

๑๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๕/๒๕๕๕

เรื่อง สัญญาจ้างแรงงานแม้กรรมการผู้จัดการลงนามเพียงคนเดียวก็ถือว่าผูกพันบริษัท

โจทก์เคยเป็นลูกจ้างของจำเลย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเกษียณอายุโดยจ่ายค่าชดเชยถูกต้องตามกฎหมาย นาย ส. กรรมการผู้จัดการของบริษัททำสัญญาจ้างโจทก์ทำงานต่อโดยในสัญญาจ้างนั้นลงนามนายส. เพียงคนเดียว จำเลยต่อสู้ว่าสัญญาจ้างไม่ผูกพันจำเลยเนื่องจากนิติกรรมที่มีผลผูกพันจำเลยกรรมการของจำเลยต้องลงลายมือชื่อ ๒ คน พร้อมประทับตรา และจำเลยมีการกำหนดขอบเขตการอนุมัติเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อคนเดียวเกี่ยวกับการจ้างงานไว้ เห็นว่า แม้หนังสือรับรองบริษัทจะระบุชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนามต้อง ๒ คนและประทับตราสำคัญของบริษัทก็ตามแต่เมื่อพิจารณาจากสัญญาจ้างที่จำเลยจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานเช่นเดียวกับกรณีโจทก์ เห็นว่ามีเพียงกรรมการผู้จัดการเพียงคนเดียวลงนามและมิได้ประทับตราสำคัญของบริษัทด้วยทำให้เห็นได้ว่าการทำสัญญาจ้างบุคคลเข้าทำงานนั้นจำเลยมิได้ยึดถืออำนาจกรรมการรวมทั้งการประทับตราลงในสัญญาจ้างอันจะถือเป็นการกระทำแทนจำเลยหากแต่เป็นการเชิดกรรมการหรือผู้ลงนามในสัญญาว่าเป็นตัวแทนของจำเลย สัญญาจ้างจึงผูกพันจำเลย ส่วนที่จำเลยอ้างว่ามีมติที่ประชุมจำกัดขอบเขตและอำนาจกรรมการในการลงนามนั้น มติที่ประชุมดังกล่าวก็เป็นเพียงเรื่องภายในที่คณะกรรมการของจำเลยตกลงกันเอง

๑๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๖/๒๕๕๕

เรื่อง หนังสือเตือนต้องมีข้อความระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดของลูกจ้างพร้อมทั้งห้ามไม่ให้ลูกจ้างกระทำผิดซ้ำอีก หนังสือเตือนมีผลบังคับ ๑ ปี

หนังสือเตือนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) วรรคหนึ่งจะต้องมีข้อความระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดของลูกจ้างพร้อมทั้งห้ามไม่ให้ลูกจ้างกระทำผิดซ้ำอีก แต่หนังสือเตือนตามเอกสาร ล. ๓ ที่จำเลยอ้างมิได้มีข้อความดังกล่าวให้ชัดเจนเพียงระบุว่าโจทก์กระทำผิด

อย่างไรอันเป็นเหตุให้กรรมการบริหารจำเลยต้องสั่งลดเงินเดือนลง ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนนับแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป เอกสาร ล. ๓ จึงมิใช่หนังสือเตือนตามกฎหมายแต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเหตุผลที่จำเลยลดเงินเดือนโจทก์ลงแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนหนังสือเตือนตามเอกสาร ล. ๔ นั้น มาตรา ๑๑๙ (๔) วรรคสอง บัญญัติว่าหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำความผิด เอกสาร ล.๔ ระบุว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงมีผลบังคับไม่เกินวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หนังสือเลิกจ้างในส่วนที่อ้างว่าโจทก์ขาดงานวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือนด้วยจึงไม่ถูกต้อง เนื่องจากในวันดังกล่าวหนังสือเตือนไม่มีผลบังคับเพราะล่วงพ้นเวลาใช้บังคับ จำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

๑๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๗/๒๕๕๕

เรื่อง ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะ ถือเป็นเงินที่เจตนามาแต่แรกที่จะให้เป็นสวัสดิการ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการโดยตกลงจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าพาหนะเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยข้อ ๑ ระบุว่าตกลงจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท และสวัสดิการ ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ค่าเดินทางเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท...ซึ่งสอดคล้องกับประกาศรับสมัครที่ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการโดยระบุว่า มีสวัสดิการ เช่น ค่าเช่าบ้าน หอพัก บริษัทรถรับส่งพนักงาน ค่าอาหาร ฯลฯ ในกรณีของโจทก์นั้นไม่ต้องการบ้านพักบริษัทก็จะช่วยเหลือเป็นค่าเช่าเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท บ้านพักที่บริษัทจัดให้พนักงานพักอาศัยมี ๘๐ ห้อง สำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่มีบ้านพักจะได้ค่าเช่าเดือนละ ๕๐๐ บาท ผู้บริหารจะได้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการตกลงจ่ายเงินดังกล่าวกันตามสัญญาจ้างของโจทก์กับจำเลยมีเจตนามาแต่แรกที่จะให้เป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพนักงาน นอกเหนือจากค่าจ้างที่กำหนดไว้เป็นเงินเดือน แม้ค่าเช่าบ้านและค่าพาหนะจำเลยจะจ่ายให้โจทก์เป็นประจำทุกเดือนโดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องนำเอกสารหรือหลักฐานมาเบิกจ่ายก็เป็นเพียงวิธีการจ่ายเงินในลักษณะเหมาจ่ายเพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ และมิได้แสดงว่าคู่สัญญาจะเปลี่ยนเจตนาให้สวัสดิการนั้นกลายเป็นค่าจ้างทั้งมิใช่กรณีที่นายจ้างมีเจตนาหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด เงินค่าเช่าบ้านและเงินค่าพาหนะจึงไม่ใช่ค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๖๘-๒๙๘๒/๒๕๕๕

เรื่อง นายจ้างยกเลิกคำสั่งเดิมเนื่องจากไม่ถูกต้องตามข้อบังคับและหักเงินเดือนส่วนที่ลูกจ้างได้รับเกินไปคืน

โจทก์ทั้งสิบห้าเป็นพนักงานของจำเลยในตำแหน่งพนักงานระดับ ๖-๗ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านการเงินและบัญชีการบริหารการเดินรถ งานตรวจสอบและงานอื่นๆ ของจำเลย จำเลยได้ออกคำสั่งที่ ๖๙๕/๒๕๔๙ เรื่องให้พนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับเงินเดือนระดับ ๗ เป็นผลให้โจทก์ได้รับเงินในอัตราดังกล่าวย้อนหลังตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ต่อมาเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ จำเลยออกคำสั่งที่ ๑๔๔/๒๕๕๐ ให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๖๙๕/๒๕๔๙ โดยจำเลยได้หักเงินเดือนโจทก์ที่ได้รับเกินไปคืน เนื่องจากคำสั่งที่ ๖๙๕/๒๕๔๙ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฉบับที่ ๑๒๕ ว่าด้วยการจำแนกขั้นอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฉบับที่ ๑๓๖ ว่าด้วย การกำหนดบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานแยกตามกลุ่มงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้นการที่จำเลยออกคำสั่งที่ ๑๔๔/๒๕๕๐ ให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๖๙๕/๒๕๔๙ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว ทั้งคำสั่งที่ ๑๔๔/๒๕๕๐ ก็หาได้ขัดกับคำสั่งที่ ๗๑/๒๕๔๓ ของจำเลยไม่ เนื่องจากคำสั่งที่ ๗๑/๒๕๔๓ เพียงแต่กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับจากระดับ ๖ เป็น ๗ ในระดับ ๖-๗ เท่านั้น หาได้มีข้อความใดที่กำหนดให้พนักงานที่ได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ ๗ ในระดับควบ ๖-๗ ได้รับเงินเดือนในระดับ ๗ แต่อย่างใดไม่ จึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งและคืนเงินแก่โจทก์ทั้งสิบห้าตามฟ้อง

๒๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๘๓-๒๙๘๙/๒๕๕๕

เรื่อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีลูกจ้างรายเดือน

สำหรับการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติถึงระยะเวลาที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไว้เป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใดเพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า เมื่อจำเลยกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน จำเลยบอกเลิกจ้างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย แต่ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าจะชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อเลิกจ้างในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงชอบ แล้วแต่ที่ศาลแรงงานภาค ๗ ให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ ๓๑ วัน แก่โจทก์ ซึ่งเป็นจำนวนสูงเกินกว่าอัตราค่าจ้างต่อเดือนของโจทก์นั้น เมื่อโจทก์ได้รับค่าจ้างอัตรารายเดือนมิใช่ลูกจ้างรายวัน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงเท่ากับค่าจ้างที่จะต้องจ่ายไป

จนครบกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าซึ่งเท่ากับค่าจ้างรายเดือนอีก ๑ เดือน เท่านั้น หาใช่ค่าจ้างรายวันรวม ๓๑ วัน ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนไม่

๒๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๙๐-๓๐๐๐/๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุญาตศาลเพื่อเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านทั้งสิบเอ็ดเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเป็นเหตุให้ยอดสั่งซื้อและยอดจำหน่ายสินค้าของผู้ร้องลดลงจำนวนมาก บริษัทแม่ของผู้ร้องจึงให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบริษัทในเครือทั่วโลกโดยลดจำนวนพนักงานและลดกำลังการผลิตเพื่อให้กิจการของผู้ร้องอยู่รอดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างรุนแรงจึงต้องเลิกจ้างลูกจ้างทั้งสิ้น ๑,๙๓๐ คน รวมทั้งผู้คัดค้านด้วย โดยผู้ร้องได้คำนึงถึงความจำเป็น ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง ยินดีจ่ายค่าชดเชยและผลประโยชน์ตามกฎหมาย เห็นว่า การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างอันเป็นการคุ้มครองกรรมการลูกจ้างนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กล่าวคือ นายจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนจึงจะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้ ซึ่งศาลแรงงานจำต้องพิจารณาวินิจฉัยถึงมูลเหตุและความจำเป็นในการเลิกจ้างว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ตามพฤติการณ์แห่งคดีในแต่ละเรื่อง โดยพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการกระทำของนายจ้างและกรรมการลูกจ้างประกอบเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าการเลิกจ้างจะต้องคำนึงถึงจำนวนของลูกจ้างและคณะกรรมการลูกจ้างที่ยังคงอยู่ในสถานประกอบกิจการ และจะต้องเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างภายหลังลูกจ้างธรรมดา ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสิบเอ็ดที่เป็นกรรมการลูกจ้างจึงชอบแล้ว

๒๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๐๑-๓๐๕๑/๒๕๕๕

เรื่อง หยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้แผนกผสมวัตถุดิบโดยไม่ปรากฏว่านายจ้างประมาทเลินเล่อ นายจ้างอ้างหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕ ได้

จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง ๕๒ ราย เป็นลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เกิดเพลิงไหม้ที่แผนกผสมวัตถุดิบหรือแบนบูรี่ซึ่งเป็นส่วนเริ่มต้นกระบวนการผลิต ทำให้เครื่องผสมวัตถุดิบ ส่วนควบคุมและระบบไฟฟ้าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน ทำให้จำเลยไม่สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้และประกาศหยุดกิจการบางส่วน โดยหยุดกิจการชั่วคราวระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทำให้โจทก์ซึ่งอยู่ฝ่ายผลิตทั้งหมดต้องหยุดงานชั่วคราว จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างที่โจทก์ได้รับก่อนหยุดกิจการสำหรับการหยุดใน ๓ วันแรกของเดือน และร้อยละ ๕๐ สำหรับการหยุดตั้งแต่วันที่ ๔ เป็นต้นไปตลอดระยะเวลาที่จำเลยไม่ได้ให้โจทก์ทำงาน ส่วนปัญหาว่าจำเลยกระทำโดยประมาท

เลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไม้โรงงานนั้น เห็นว่า จำเลยมีมาตรการด้านความปลอดภัยและแผนป้องกันอัคคีภัยอยู่หลายประการ นอกจากนั้นจำเลยได้จัดให้มีชุดเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินในวันที่ ๒ และ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และไม่ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงยกเลิกชุดเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินนั้นแต่อย่างใด อีกทั้งกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่สามารถยืนยันถึงสาเหตุเพลิงไหม้ได้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้โรงงาน ดังนั้นจำเลยจึงอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อหยุดกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ ได้

๒๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๕๒-๓๐๕๗/๒๕๕๕

เรื่อง สมัครใจลาออกโดยได้รับค่าชดเชยตามโครงการร่วมใจจากของรัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

โจทก์ทั้งหกเป็นลูกจ้างของจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ระหว่างที่โจทก์ทั้งหกเป็นลูกจ้างของจำเลย จำเลยมีโครงการร่วมใจจากให้ลูกจ้างที่มีความประสงค์จะลาออกจากงานก่อนเกษียณ โจทก์ทั้งหกสมัครใจร่วมโครงการต่อมาจำเลยมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ อนุมัติให้โจทก์ออกจากงานโดยได้รับค่าชดเชยตามข้อบังคับของจำเลยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเพียง ๑๘๐ วัน แต่ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ หมวด ๙ ค่าชดเชยข้อ ๕๙ ระบุว่า “ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้ ...(๕) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน...” ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป จึงมีผลให้หน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติตาม และขณะที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับโจทก์ทั้งหกยังคงมีสถานะเป็นพนักงานของจำเลยอยู่ ประกอบกับหลังจากจำเลยอนุมัติให้โจทก์ทั้งหกลาออกแล้ว จำเลยก็ยุบตำแหน่งของโจทก์ทั้งหก จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยที่ยังไม่ครบจำนวนอีกคนละ ๑๒๐ วัน พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

เนื่องจากจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยไว้เป็นกรณีเฉพาะจึงต้องคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง

๒๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๑/๒๕๕๕

เรื่อง ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำนายจ้างฟ้องแย้งให้ลูกจ้างรับผิดได้ ฟ้องเรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องฟ้องกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก จะฟ้องนายจ้างไม่ได้

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์จากฝ่ายอำนวยการไปสังกัดฝ่ายงานโครงการทำหน้าที่ช่างเขียนแบบและทำหน้าที่ดูแลคอมพิวเตอร์ โจทก์ไม่พอใจการโอนย้าย ดังนั้น เมื่อฝ่ายอื่นมีงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ตามที่โจทก์รับผิดชอบมาสั่งให้โจทก์ไปทำงาน โจทก์จะไม่ยินยอมปฏิบัติ ต่อมาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ผู้จัดการฝ่ายอาคารได้สั่งให้โจทก์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แต่โจทก์ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามและใช้ถ้อยคำหยาบคายจึงเกิดโต้เถียงกัน จำเลยจึงเลิกจ้างในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และแจ้งให้โจทก์ส่งมอบงานทั้งหมดแต่โจทก์ไม่ดำเนินการทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ต้องจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแก้ไขเสียค่าใช้จ่าย ๒๖๔,๒๙๐ บาท เห็นว่ามีความเสียหายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่โจทก์ไม่ยอมมอบงานแต่โจทก์มีเวลาจำกัดไม่กี่ชั่วโมงที่จะส่งมอบงาน ทั้งความเสียหายเกิดขึ้นทีละน้อยก่อนโจทก์ถูกเลิกจ้าง การที่โจทก์ไม่ส่งมอบงานจึงเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย ศาลแรงงานกลางเห็นว่าโจทก์ควรรับผิดแก่จำเลยเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลย ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ จำเลยไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยจ่ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอิตัลไทยและบริษัทในเครือซึ่งจดทะเบียนแล้วให้แก่โจทก์

๒๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๒/๒๕๕๕

เรื่อง โยกย้ายตำแหน่งของลูกจ้างแม้จะเป็นอำนาจในการบริหารงานทั่วไปของนายจ้างแต่ต้องกระทำโดยสุจริตและไม่เป็นการกลั่นแกล้ง

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าเทรลเลอร์ได้รับค่าจ้างและค่าเที่ยว โจทก์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหภาพแรงงานพนักงานขับรถขนส่งสินค้าในสถานประกอบกิจการของจำเลยและเป็นประธานสหภาพกับกรรมการลูกจ้าง ต่อมาจำเลยสั่งย้ายโจทก์ไปดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายขนส่งได้ค่าจ้างสูงขึ้นแต่ไม่ได้รับค่าเที่ยวเนื่องจากไม่ได้ทำหน้าที่ขับรถเทรลเลอร์ทำให้รายได้ลดลง เห็นว่า แม้ตามข้อตกลงการจ้างโจทก์เป็นพนักงานประกอบด้วยอำนาจในการบริหารงานทั่วไปของนายจ้าง จำเลยผู้เป็นนายจ้างมีอำนาจโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ผู้เป็นลูกจ้างได้ตามความเหมาะสม

แต่การย้ายต้องไม่เป็นการลดตำแหน่งหรือค่าจ้างโจทก์ อีกทั้งไม่เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ด้วย เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าการย้ายโจทก์เพราะจำเลยไม่พอใจที่โจทก์มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน ทั้งโจทก์เป็นประธานสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้าง การย้ายโจทก์เป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเป็นการกลั่นแกล้งจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ดังนั้นที่ศาลแรงงานพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจำเลยจึงชอบแล้ว

๒๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๓/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งวิศวกร ทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุว่าโจทก์ถูกตัดคะแนนทางวินัยในรอบปี ๒๕๔๗ รวมกัน ๘๐ คะแนน ก่อนจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยตักเตือนโจทก์เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องต่างๆ รวม ๒ ครั้ง ถูกตัดคะแนนทางวินัยในรอบปี ๒๕๔๗ มาแล้ว ๔๐ คะแนน โจทก์ขาดงานและละทิ้งหน้าที่จำเลยจึงตัดคะแนนทางวินัยโจทก์ครั้งที่ ๓ จำนวน ๔๐ คะแนน เมื่อรวมกับที่โจทก์เคยถูกตัดคะแนนทางวินัยในรอบปี ๒๕๔๗ มาแล้วโจทก์จึงถูกตัดคะแนนทางวินัย ๘๐ คะแนน จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอาศัยคำสั่งของจำเลย เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย ข้อที่ ๒.๔ ซึ่งระบุโทษปลดออกไว้ว่า “เมื่อพนักงานได้กระทำผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นไล่ออกหรือถูกตัดคะแนนทางวินัยสะสมรวมกันถึง ๘๐ คะแนน หรือมากกว่านั้นขึ้นไปในปีปฏิทินนั้น” เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวย่อมเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๒๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๔/๒๕๕๕

เรื่อง อุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดี

ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้จัดสวัสดิการให้พนักงานรวมทั้งโจทก์ซึ่งมีอายุงาน ๑๐ ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิซื้อหุ้นและถือหุ้นของ บริษัท อ. และจำเลยทั้งสองไม่ได้หักค่าจ้างโจทก์เพื่อชำระค่าหุ้นแต่อย่างใด แล้วพิพากษายกฟ้อง อุทธรณ์ของโจทก์ยอมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๒๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๕-๕๔๖๖/๒๕๕๕

เรื่อง ข้อสัญญาที่ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทที่ถูกยึดไม่เป็นโมฆะ แต่เมื่อผู้ให้เช่าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาก่อน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงไม่ตกเป็นของผู้ให้เช่า ลูกจ้างจึงมีสิทธินำยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด

ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์แต่จำเลยไม่จ่าย โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาด ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ให้เช่าอาคารคัดค้านว่าจำเลยไม่ชำระค่าเช่าทรัพย์สินของจำเลยจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามสัญญา เห็นว่า สัญญาเช่าข้อ ๑๙ มีข้อความว่า “ในกรณีผู้เช่าไม่ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากสถานที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่การเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าครอบครองทรัพย์สินที่เช่า โดยผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่ามารับคืนภายในกำหนด เวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือแจ้ง...” จึงเห็นได้ว่าผู้เช่าตกลงสละกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้ร้องหากปรากฏข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาก็ไม่มีลักษณะที่ผู้ให้เช่าได้เปรียบเกินควร ทั้งไม่มีกฎหมายห้าม สัญญาข้อ ๑๙ จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ผู้ร้องต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาให้ครบถ้วนก่อน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงจะตกเป็นของผู้ร้อง เมื่อผู้ร้องยังไม่ได้แจ้งให้จำเลยมารับทรัพย์สินคืนภายในกำหนดเวลา ๑ เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาก่อน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงยังไม่ตกเป็นของผู้ร้องตามสัญญาข้อ ๑๙ โจทก์ (ลูกจ้าง) จึงมีสิทธินำยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด

๒๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๗/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง ส่วนผู้อื่นต้องร่วมรับผิดด้วยก็ต่อเมื่อมีเจตนาที่จะร่วมทุจริตด้วย

โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องจำเลยที่ ๑ (ลูกจ้าง) จำเลยที่ ๒ (บุตรบุญธรรมลูกจ้างทั้งยังเป็นลูกจ้างของโจทก์) และจำเลยที่ ๓ (ภรรยาลูกจ้าง) ให้รับผิดเนื่องจากจำเลยทั้งสามร่วมกันทุจริตเงินของโจทก์โดยจัดทำบัญชีจ่ายค่าจ้างเป็นเท็จทำให้การสั่งจ่ายเช็คเบิกถอนเงินจากบัญชีมากกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายแล้วโอนส่วนที่เกินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยทั้งสาม คิดเป็นเงิน ๗,๐๘๗,๐๗๘.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ ๓ ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ รับผิดและยกฟ้องจำเลยที่ ๒ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ทุจริตหรือไม่ เห็นว่า การที่จะถือว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ทุจริตนั้น จำเลยที่ ๒ จะต้องทราบว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการทุจริต และจำเลยที่ ๒ มีเจตนาที่จะร่วมทุจริตกับจำเลยที่ ๑ ลำพังการที่จำเลยที่ ๒ เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของโจทก์ ๒ ปีเศษแล้วมอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์แก่จำเลยที่ ๑ แม้จะได้ความว่าจำเลยที่ ๑ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากจำเลยที่ ๒ แล้วถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวไปโดยทุจริต

เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ทราบเรื่องการทุจริตของจำเลยที่ ๑ จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ทุจริต

๓๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๙/๒๕๕๕

เรื่อง จ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ทำงานเฉพาะวันเสาร์ ไม่มีกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ไม่ถือเป็นสัญญาจ้างแรงงาน

นิติสัมพันธ์ที่จะเป็นสัญญาจ้างแรงงานต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๖ ว่าด้วยจ้างแรงงาน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งสรุปได้ว่า ต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้างและนายจ้างตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงาน โดยนายจ้างมีอำนาจกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เช่น วันเวลาทำงาน การลาต่างๆ นายจ้างมีอำนาจปกครองบังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานได้ และนายจ้างมีอำนาจลงโทษลูกจ้างหากฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายได้ โจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย ทำงานเฉพาะวันเสาร์ ไม่มีกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน ไม่มีการบันทึกเวลาเข้าออกจากงาน ไม่มีเวลาพักระหว่างวันทำงาน ไม่มีกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของพนักงานและลูกจ้าง ส่วนการที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมสำหรับโจทก์ อาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเจตนาที่จะแสวงประโยชน์โดยแฝงเร้นจากโครงการประกันสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างที่แท้จริงเท่านั้น ย่อมไม่เป็นผลเปลี่ยนแปลงนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างตามกฎหมาย สัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยจึงไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน

๓๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๗๑-๕๔๗๓/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถบรรทุกลากพ่วง ต่อมาบริษัทเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยอ้างภาวะเศรษฐกิจ แต่ความจริงบริษัทเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเพราะโจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาโจทก์ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน โจทก์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ขอกลับเข้าทำงานหรือให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งว่าบริษัทเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แต่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ (๑) จึงมีคำสั่งให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน ๗๙,๒๗๒ บาท ๗๔,๑๕๔ บาท และ ๙๗,๒๑๒ บาท โจทก์ทั้งสามไม่เห็นด้วยจึงฟ้องคดีต่อศาล เห็นว่า หลังจากโจทก์ทั้งสาม

ถูกเลิกจ้างโจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อร้องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งบริษัทได้นำเงินไปจ่ายแก่โจทก์จนครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ถือได้ว่าโจทก์ยอมรับการเลิกจ้างแล้วและสัมพันธภาพของโจทก์ทั้งสามกับบริษัทในฐานะนายจ้างลูกจ้างย่อมสิ้นสุด ดังนั้นการที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาตามอายุการทำงานโดยอายุงานไม่เกิน ๑ ปี ได้ค่าเสียหาย ๖๐ วัน อายุงานเกิน ๑ ปี เพิ่มค่าเสียหายอีกปีละ ๓๐ วัน เมื่อคำนวณแล้วจึงมีคำสั่งให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์นั้นจึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

๓๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๗๔/๒๕๕๕

เรื่อง ทุจริตต่อหน้าที่

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งสุดท้ายทำงานเป็นนายสถานีรถไฟเชียงรากน้อย โจทก์อนุญาตให้บริษัท บางกอกไมโครบัส จำกัด นำโต๊ะนายท่าและนำรถเมล์ไมโครบัสเข้ามาจอดเพื่อใช้พื้นที่ของจำเลยเป็นท่าปล่อยรถและจอดรถ ทั้งๆ ที่โจทก์มีตำแหน่งเป็นนายสถานีมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์แทนจำเลยแต่กลับปล่อยให้การจอดรถเมล์และตั้งโต๊ะนายท่าโดยไม่มีการขออนุญาตจำเลยก่อน ทั้งไม่มีการเรียกเก็บค่าจอดรถเป็นรายได้แก่จำเลย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ โจทก์รับเงินเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จาก บริษัท บางกอกไมโครบัส จำกัด เพื่อให้บริษัทดังกล่าวนำรถโดยสารมาจอดไว้ในบริเวณสถานีรถไฟรังสิตของจำเลยและไม่นำส่งเป็นรายได้ให้แก่จำเลย จึงถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓.๕ ข้อ ๔ (ก) และ (ฉ) ซึ่งมีโทษไล่ออก ดังนั้นจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้และไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๓๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๓๔/๒๕๕๕

เรื่อง หนี้ค่าตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ค่าที่พักอาศัย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ฯลฯ ไม่ใช่หนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวตามมาตรา ๗๖ (๓)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ...(๓) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง...” เห็นว่า หนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวเป็นข้อความที่ต่อเนื่องจากหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงต้องเป็นสวัสดิการที่ให้ประโยชน์แก่ลูกจ้างในทำนองเดียวกันกับประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งลูกจ้างได้รับประโยชน์ฝ่ายเดียวโดยนายจ้างไม่ได้รับประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์

ซึ่งเป็นนายจ้างของลูกจ้างทั้ง ๘๑ คน ได้จ่ายเงินตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวให้แก่ลูกจ้างทั้ง ๘๑ คน ซึ่งเป็นต่างด้าวก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่โจทก์จะจ้างลูกจ้างดังกล่าวให้ทำงานแก่โจทก์โดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับผลผลิตจากการทำงานของลูกจ้างทั้ง ๘๑ คน ส่วนการให้ลูกจ้างทั้ง ๘๑ คน พักอาศัยในที่พักโดยมีน้ำ ไฟฟ้า อาหาร โดยให้ลูกจ้างชำระเงินค่าพักอาศัย ค่าน้ำ ฯลฯ แก่โจทก์ ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการให้ลูกจ้างทำงานซึ่งบางวันจะต้องทำงานล่วงเวลาจนถึง ๒ นาฬิกาบางวันถึง ๔ นาฬิกา จึงเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานให้โจทก์อันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่โจทก์ได้รับอีกด้วย จึงหาใช่เป็นการจัดให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โจทก์จึงไม่มีสิทธิหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าลูกจ้างทั้ง ๘๑ คน จะได้ลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือไม่ก็ไม่เข้ากรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ (๓)

๓๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๓๕-๖๑๓๗/๒๕๕๕

เรื่อง นายจ้างเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยย้ายแผนกและลดค่าจ้าง ลูกจ้างไม่มาทำงาน กรณีไม่ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘

การที่จำเลยยุบแผนกแล้วย้ายโจทก์ทั้งสามไปทำงานอีกแผนกหนึ่งแล้วแจ้งการลดค่าจ้างโจทก์ทั้งสามและลดค่าจ้างโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ โดยโจทก์ทั้งสามไม่ยินยอมซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้าง เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน จึงเป็นสภาพการจ้าง จำเลยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างไม่ได้ แม้จะเป็นคำสั่งทางบริหารก็ตาม จะกระทำได้ต่อเมื่อลูกจ้างตกลงยินยอมด้วย

การที่จะพิจารณาว่าเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ดังนั้น การแจ้งการลดค่าจ้างโจทก์ทั้งสามและการลดค่าจ้างโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ มิใช่การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้อันเป็นการเลิกจ้างตามบทบัญญัติดังกล่าว และกรณีการแจ้งลดค่าจ้างหรือการลดค่าจ้าง และกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างก็ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดว่าเป็นการเลิกจ้าง ตามข้อเท็จจริงเห็นได้ว่าจำเลยยังประสงค์จะให้โจทก์ทั้งสามทำงานต่อไป แต่ฝ่ายโจทก์ทั้งสามไม่มาทำงาน หากจำเลยเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยจะลดค่าจ้างโจทก์ที่ ๑ และลดค่าจ้างโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ ลูกจ้างได้รับความเสียหายอย่างไรต่อการกระทำดังกล่าวก็มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่ลดลงและจ่ายไม่ครบได้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม

๓๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๓๘/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างเพราะมีมลทินมัวหมอง พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม แต่ไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

จำเลยเป็นนิติบุคคลใช้ชื่อว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทย ต่อมาแปลงสภาพเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นนายไปรษณีย์ระดับ ๖ ประจำที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน ต่อมาจำเลยสั่งพักงานโจทก์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์สืบเนื่องจากตรวจพบพัสดุย่อย ๔ ห่อ ถูกเปิดแกะออก หัวหน้างานให้การต่อคณะกรรมการว่าในระหว่างปฏิบัติงานนั้นโจทก์มีพฤติการณ์เปิดแกะจดหมายต่างประเทศโดยไม่มีอำนาจ แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้เปิดแกะจดหมายแต่จดหมายดังกล่าวจำนวน ๙ ฉบับ อยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์ โจทก์ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเปิดซองแต่โจทก์ยังคงเปิดแกะจดหมายเรื่อยมาโดยไม่มีอำนาจ ผู้บังคับบัญชาเคยตักเตือนด้วยวาจาหลายครั้งแต่โจทก์ไม่เชื่อฟัง พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่ามีเหตุผลที่สมควรและเพียงพอที่จำเลยจะพิจารณาและมีความเห็นว่าพฤติกรรมของโจทก์ต้องด้วยลักษณะเป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมอง หรือพฤติกรรมขาดความเชื่อถือและไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์ของโจทก์ หากให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่จำเลยได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุดังกล่าวถือได้ว่ามีเหตุที่สมควรและเพียงพอถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ แต่การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๔๖

๓๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๓๙-๖๑๔๑/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างเพราะใช้สวัสดิการของตนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ถือเป็นทุจริตต่อหน้าที่และเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต

จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสามทำหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ โจทก์ให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างรวมทั้งโจทก์ทั้งสามหลายประการ รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับการส่งของไปต่างประเทศ ลูกจ้างของจำเลยจะได้รับส่วนลด ๗๕ เปอร์เซ็นต์ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม สวัสดิการนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่โจทก์ทั้งสามจะได้รับเช่นเดียวกับสวัสดิการอื่น โจทก์ทั้งสามช่วยเหลือนาง ก. โดยช่วยส่งของให้เนื่องจากเป็นเพื่อนกันโดยใช้ส่วนลดของตนอันเป็นสวัสดิการที่จำเลยมอบให้ โจทก์ทั้งสามกระทำไปโดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำของตนขัดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลย ถือเป็นการใช้สวัสดิการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งสามใช้อำนาจหน้าที่การงานในบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นและยังเป็นการกระทำที่ทำให้จำเลยเสียหาย การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีที่ร้ายแรง ทุจริตต่อหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) (๔) และเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและถือว่าการเลิกจ้างดังกล่าวมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๓๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๔๒-๖๑๔๔/๒๕๕๕

เรื่อง สัญญาจ้างต่อเนื่องกันหลายฉบับและมีข้อความระบุว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ถือเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน

ข้อยกเว้นที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม ต้องเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น โดยความในวรรคสี่บัญญัติต่อไปอีกว่า การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีการกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยทำสัญญารวม ๒ ฉบับ ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างทั้งสองจึงต่อเนื่องกันรวมแล้วเกินกว่า ๒ ปี จึงไม่ใช่งานที่ต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี ส่วนโจทก์ที่ ๒ และ ๓ จำเลยทำสัญญาจ้างรวม ๓ และ ๒ ฉบับ ตามลำดับ โดยสัญญาข้อ ๗ ระบุอย่างเดียวกันว่า ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่...แสดงว่าแม้สัญญาจะกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แล้วแต่ก็ยังให้สิทธิจำเลยเลิกสัญญาโดยแจ้งล่วงหน้า ระยะเวลาการจ้างจึงไม่แน่นอน ไม่ถือเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม

จำเลยเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิต ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และบำรุงรักษาลิฟท์ จำเลยได้ทำสัญญากับโครงการให้เป็นผู้ติดตั้งลิฟท์ในโครงการคอนโดมิเนียม “เดอะ เม็ท” ในการจ้างโจทก์ที่ ๑ จำเลยมอบหมายให้โจทก์ที่ ๑ ทำหน้าที่ดูแลในการติดตั้งลิฟท์ในโครงการดังกล่าว มอบหมายให้โจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ ทำหน้าที่เป็นพนักงานคลังสินค้า ดูแลสินค้าต่างๆ ของจำเลยซึ่งอยู่ในโครงการดังกล่าว หลังจากสิ้นสุดสัญญาโจทก์ทั้งสามและจำเลยไม่ได้ต่อสัญญาอีก และจำเลยไม่ได้จัดหางานให้โจทก์ทั้งสามทำ รวมทั้งไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์อีกต่อไป โดยโจทก์ทั้งสามมิได้กระทำความผิด จึงต้องถือว่าจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามแล้วด้วยเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำเลยซึ่งทำการผลิต ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง

และบำรุงรักษาลิฟท์แล้วมีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่า การผลิต ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟท์นั้น เป็นงานตามปกติของธุรกิจหรือการค้าของจำเลย จึงไม่เข้าข่ายยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่

๓๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๒๔๔/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ ๒ วันทำงานติดต่อกัน ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกหัวลากตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าเพื่อส่งสินค้าของห้างเทสโก้โลตัส โจทก์ละทิ้งหน้าที่ ๒ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่ยื่นใบลาตามระเบียบซึ่งโจทก์ทราบระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างดี จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุแห่งการเลิกจ้าง ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และช่วงเวลาที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไปนั้นคาบเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่ห้างเทสโก้โลตัสลูกค้าของจำเลยขายสินค้าได้ดี การกระทำของโจทก์จึงเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์โดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ ได้ แต่การละทิ้งหน้าที่ ๒ วันทำงานติดต่อกันไม่เข้าเกณฑ์ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และไม่ใช่การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรงดังนั้นจำเลยต้องตักเตือนเป็นหนังสือก่อน เมื่อจำเลยเลิกจ้างโดยไม่ตักเตือนก่อนจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์เมื่อโจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖,๙๗๕ บาท ค่าเที่ยวสุดท้าย ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๗,๙๗๕ บาท โจทก์ทำงานมาแล้ว ๕ ปีเศษ จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๑๐๗,๘๕๐ บาท

๓๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๒๔๖-๘๒๔๗/๒๕๕๕

เรื่อง อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

โจทก์ที่ ๒ และ ๕ มิได้เจตนาจะทำงานให้แก่จำเลยในฐานะนายจ้าง แต่เป็นการช่วยโจทก์ที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นสามีของตนทำความสะอาดรถคันที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ขับ ที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่ามีประจักษ์พยานยืนยันว่าโจทก์ทั้งสองมาสมัครงานและทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย หากไม่เป็นความจริงโจทก์ทั้งสองคงไม่กล้านำคดีมาฟ้องร้อง ส่วนฝ่ายจำเลยมีเพียงพยานบอกเล่าและไม่อยู่กับร่องกับรอยคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางจึงคลาดเคลื่อนนั้น เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๒ และ ๕ ดังกล่าว เป็นการโต้เถียงดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเพื่อให้ฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของจำเลย

จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๔๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๓๑/๒๕๕๕

เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน (ครส.) ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ครส. จึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชี้ขาดได้

สหภาพแรงงานไก่สดเซนทาโกได้ยื่นข้อเรียกร้องจำนวน ๔ ข้อ คือ ๑. ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ ๒. ให้จ่ายค่าพาหนะหรือจัดรถรับส่ง ๓. ให้จัดเอี๊ยมกันเปื้อนให้เพียงพอ ๔. ขอวันลากิจกรรมพิเศษ และเจรจากัน ซึ่งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ทำการไกล่เกลี่ยแล้วรวม ๒๕ ครั้งไม่สามารถตกลงกันได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ สั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ต่อมาครส. ได้มีคำชี้ขาดให้ ๑. ปรับค่าจ้างจำนวน ๓ บาท... ๒. ให้จ่ายค่าพาหนะในการเดินทางวันละ ๕ บาท ๓. ให้จัดหาผ้ากันเปื้อน... โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยตามคำชี้ขาดดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าคำชี้ขาดไม่ชอบปราศจากหลักฐานและเหตุผลสนับสนุน เป็นการใช้อำนาจก้าวก่ายอำนาจบริหารและจัดการของโจทก์จึงฟ้องเพิกถอน ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ สั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงมีอำนาจโจทก์จะอ้างว่าเป็นการใช้อำนาจก้าวก่ายอำนาจบริหารและจัดการของโจทก์หาได้ไม่ อุทธรณ์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และในการวินิจฉัยนั้นจำเลยทั้งสิบสามจะนำวิธีใดบ้างมาเป็นเหตุสนับสนุนวินิจฉัยสั่งการของจำเลยทั้งสิบสามย่อมเป็นดุลพินิจของจำเลยทั้งสิบสาม คำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสิบสามจึงชอบแล้ว

๔๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๓๒-๙๘๓๖/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่ขออนุญาตศาลก่อนถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย รับกลับเข้าทำงานและนับอายุงานใหม่ต่อจากอายุงานเดิมที่คำนวณถึงวันก่อนวันเลิกจ้างนั้น

ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าโจทก์ทั้งห้าเป็นกรรมการลูกจ้างของจำเลย ฉะนั้นจำเลยจะเลิกจ้างทั้งห้าจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน การที่จำเลยทำหนังสือยกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ทั้งห้าโดยยินยอมให้สิทธิประโยชน์ซึ่งโจทก์ทั้งห้ามีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้างและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นการยกเลิกสัญญาจ้างเพียงฝ่ายเดียว และการที่โจทก์ทั้งห้าลงลายมือชื่อรับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่ปรากฏข้อความใดๆ ว่าโจทก์ทั้งห้าขอลาออกจากการเป็นลูกจ้าง จึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งห้ายินยอมลาออกด้วยความสมัครใจ

การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งห้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงต้องรับโจทก์ทั้งห้ากลับเข้าทำงานต่อไป แต่เมื่อระหว่างเลิกจ้างโจทก์ทั้งห้าไม่ได้ทำงานให้จำเลย จึงนำเอาระยะเวลาดังกล่าวรวมเข้าเป็นอายุงานด้วยไม่ได้ คงนับอายุงานใหม่ต่อจากอายุงานเดิมที่คำนวณถึงวันก่อนวันเลิกจ้างเท่านั้น

๔๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๘๓-๑๐๗๘๔/๒๕๕๕

เรื่อง ความเสียหายมิได้เกิดจากลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบปล่อยสินเชื่อเกินอำนาจแต่เกิดจากหลายสาเหตุ ลูกจ้างจึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายทั้งหมดคนเดียว

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร ในระหว่างการทำงานจำเลยได้อนุมัติเบิกเงินเกินบัญชีแก่ลูกค้าหลายรายโดยไม่มีหลักประกันและไม่มีอำนาจฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ต่อมากลายเป็นหนี้เสียทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงินกว่า ๖๐ ล้านบาท ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้มีเจตนาทุจริตหรือจงใจแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยมิชอบ หรือจงใจทำให้ธนาคารโจทก์เสียหาย ความเสียหายมิได้เกิดจากจำเลยฝ่าฝืนระเบียบโดยปล่อยสินเชื่อเกินอำนาจแต่เกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุประกอบกันตั้งแต่ความหละหลวมของฝ่ายบริหารทางสำนักงานใหญ่ลงมาตลอดทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลย ยังมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินในช่วงเวลาดังกล่าวและเวลาต่อมาซึ่งวิกฤตการณ์ที่ไม่มีผู้ใดคาดการณ์ได้ จนลูกค้าที่ขอสินเชื่อไปไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ ลูกค้าที่จำเลยอนุมัติสินเชื่อไปเป็นลูกค้ามีตัวตน ส่วนใหญ่มีหลักทรัพย์ประกันหากไม่มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินช่วงปี ๒๕๔๐ โจทก์คงไม่ต้องได้รับความเสียหาย ฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะถือเป็นความผิดของจำเลยเพียงคนเดียวไม่ได้ จำเลยถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากโจทก์ ถือว่าจำเลยได้รับโทษในความผิดที่กระทำแล้ว จำเลยไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตามฟ้อง

๔๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๘๕/๒๕๕๕

เรื่อง แม้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะชอบแต่ถ้าคำสั่งลงโทษนั้นเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบ ศาลแรงงานย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนได้

จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จ้างโจทก์ลูกจ้างตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับ ๘ ต่อมามีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับสัญญาซื้อสินค้าจำนวนมากมูลค่าหลายล้านบาทอันไม่เป็นไปตามระเบียบคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๐๓ จำเลยจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและรวบรวมข้อเท็จจริงและมีความเห็นว่าโจทก์กระทำการบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง จึงให้ลดขั้นเงินเดือนโจทก์ ๒ ขั้นตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป โจทก์อุทธรณ์ว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ไม่ชอบขัดต่อระเบียบและเป็นการตั้งบุคคลที่มีเรื่องโกรธเคืองกับโจทก์และโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด เห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยแก่โจทก์ในขั้นตอนต่างๆ ว่าเป็นไปโดยชอบในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการไปตามระเบียบก็เป็นเพียงส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะเป็นเหตุให้การสอบสวนต้องเสียไป อันเป็นการรับรองความชอบด้วยกระบวนการสอบสวน แต่ในส่วนเนื้อหาการกระทำของโจทก์ตามที่ถูกกล่าวหานั้น ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้กระทำผิดตามที่กล่าวหา ศาลแรงงานกลางย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งแล้วพิพากษาให้จำเลยคืนสิทธิที่โจทก์ต้องเสียไปตามคำสั่งลงโทษที่ไม่ถูกต้องให้แก่โจทก์ได้

๔๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๗๑/๒๕๕๕

เรื่อง ข้อสัญญาจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพของลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง

จำเลยประกอบกิจการขายแฟรนไชส์ร้านค้าสะดวกซื้อ โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งหัวหน้างานร้านสะดวกซื้อ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ ระหว่างทำงานโจทก์ได้ทำหนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอมจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของโจทก์เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของจำเลยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๑ เดือน โจทก์จะไม่ไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งหรือไม่ไปทำงานกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกับจำเลย...โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลขอให้ลดระยะเวลาในการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพลงเหลือ ๑ เดือนนับแต่วันพ้นจากการเป็นลูกจ้าง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ลดระยะเวลาจำกัดสิทธิลงเหลือ ๖ เดือน จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น...ตามหนังสือดังกล่าวแม้เป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของโจทก์ในการประกอบอาชีพแต่คงห้ามเฉพาะบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทอื่นใดที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันภายในระเวลาที่กำหนดเท่านั้นมิได้เป็นการตัดการประกอบอาชีพของโจทก์ทั้งหมด จำเลยมีข้อตกลงมอบหุ้นในบริษัทแก่โจทก์หลังได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วโดยมอบแบบให้เปล่าจำนวน ๑,๐๐๐ หุ้น เช่นนี้จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนต่อกันในเชิงการประกอบธุรกิจ ประกอบกับธุรกิจขายแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อมีคู่แข่งขันทางการค้ากับจำเลย โดยจำเลยมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการวางระบบและอุปกรณ์เป็นความลับทางการค้าของจำเลย โจทก์ทำงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจึงมีโอกาสทราบความลับทางการค้าของจำเลย ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงทางได้เสียทุกอย่าง ข้อตกลงจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพดังกล่าวจึงไม่ทำให้โจทก์ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้

ตามปกติ การที่ศาลแรงงานกลางลดระยะเวลาจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของโจทก์ลงเหลือ ๖ เดือน นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ย่อมไม่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีต่อจำเลย

๔๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๗๒/๒๕๕๕

เรื่อง ความเสียหายที่เกิดจากมูลละเมิดระหว่างนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหาใช่คดีละเมิดอย่างเดียวไม่ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร ในระหว่างการทำงานจำเลยได้อนุมัติสินเชื่อไปโดยระบุอาชีพ ฐานะ รายได้อันเป็นเท็จ หรือบางรายจำเลยช่วยเหลือโดยระบุอาชีพ ฐานะ รายได้อันเป็นเท็จสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อให้อยู่ในข่ายที่จะได้รับอนุมัติเงินกู้และราคาทรัพย์สินประกันมีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเงินกู้เพื่อจำเลยเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ ๓ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหลายล้านบาท จำเลยได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนและยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบโดยอนุมัติสินเชื่อไปโดยไม่มีอำนาจและรับว่าจะไปติดตามหนี้ที่ให้สินเชื่อไปโดยผิดระเบียบให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ต่อมาโจทก์เลิกจ้างจำเลยวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เห็นว่า คดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานหาใช่คดีละเมิดอย่างเดียวไม่ นอกจากจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์แล้วยังฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับอันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานด้วย สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่นจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนับวันที่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ เมื่อพิจารณาหนังสือที่จำเลยมีถึงโจทก์ว่าจะดำเนินการติดตามหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ แต่จำเลยไม่สามารถปฏิบัติได้ โจทก์จึงเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๕ เป็นต้นไป การที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งเกิน ๑๐ ปี คดีจึงขาดอายุความ

๔๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๑๐/๒๕๕๕

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การแก้ไขระเบียบที่ไม่เป็นคุณต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน

จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการค่าจ้างเดือนละ ๕๑,๒๗๐ บาท จำเลยมีระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ กำหนดอัตราค่าจ้างตำแหน่งผู้จัดการขั้นต่ำสุด ๘,๓๖๐ บาท ขั้นสูงสุด ๕๔,๔๕๔ บาท ต่อมาจำเลยได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าวกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนผู้จัดการขั้นต่ำสุด ๘,๖๒๐ บาท ขั้นสูงสุด ๕๑,๒๗๐ บาท

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการปรับขั้นเงินเดือนประจำปี ๒๕๔๘ โดยโจทก์ไม่ยินยอม เห็นว่า ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด เป็นระเบียบที่กำหนดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของจำเลยและเป็นระเบียบที่จำเลยประกาศใช้เอง มิได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จึงถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยาย ดังนั้นหากจำเลยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือมิฉะนั้นจำเลยจะต้องแจ้งข้อเรียกร้องต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ เมื่อปรากฏว่าจำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบดังกล่าวทำให้ขั้นเงินเดือนลดลงจากเดิมที่เคยมี ๔๐ ขั้น เหลือเพียง ๓๘ ขั้น ซึ่งไม่เป็นคุณต่อโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่ได้ให้ความยินยอมจึงไม่อาจกระทำได้

๔๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๑๓/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างเพราะปฏิบัติหน้าที่โดยละเลยไม่ใส่ใจรักษาผลประโยชน์ของนายจ้างและฝ่าฝืนระเบียบถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม แต่ไม่ใช่กรณีร้ายแรงจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งผู้จัดการ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจำเลยหลายครั้งโดยรับเช็คชำระค่าสินค้าหลายฉบับแต่ขึ้นเงินไม่ได้ทำให้จำเลยเสียหายเป็นเงินหลายแสนบาท เห็นว่า การโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบโดยการรับเช็คและไม่ระงับการขายสินค้า ปรากฏว่านาย ศ ลูกค้าเคยสั่งจ่ายเช็คและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินมาแล้ว นาย ส. ผู้บังคับบัญชาของโจทก์จึงทำสัญญากับนาย ศ. ต้องชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดเท่านั้นโดยโจทก์ลงชื่อเป็นพยานด้วย ต่อมาโจทก์ส่งสินค้าให้นาย ศ. ลูกค้าหลายครั้งแต่นาย ศ. ไม่ชำระเป็นเงินสด โดยโจทก์ยอมรับเช็คจำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งเช็คเรียกเก็บเงินได้เพียงบางฉบับ แต่โจทก์ยังคงส่งสินค้าให้แก่นาย ศ. ทำให้ยอดหนี้ค้างชำระจำนวนมาก ดังนั้น การกระทำของโจทก์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยละเลยไม่ใส่ใจรักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง เป็นเหตุให้จำเลยไม่อาจไว้วางใจให้ทำงานร่วมกันต่อไปได้ แม้การที่โจทก์อ้างว่าได้พยายามติดตามหนี้และได้รับมอบอำนาจจากจำเลยไปร้องทุกข์พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนาย ศ. นั้น ก็เป็นเพียงการบรรเทาผลร้ายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์เท่านั้น การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน โจทก์เลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่การกระทำของโจทก์กระทำภายใต้ความยินยอมของผู้บังคับบัญชาโจทก์ และเหตุที่ต้องรับเช็คแทนเงินสดเพราะลูกค้าไม่มีให้หาใช่เจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยไม่ จึงไม่ใช่การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของจำเลยกรณีร้ายแรง จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

๔๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๑๔/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างนำคดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โจทก์ลาออก ระหว่างทำงานจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างและเงินต่างๆ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและเงินต่างๆ รวม ๑๔,๘๖๕.๗๐ บาท แล้ว จำเลยไม่ปฏิบัติตามและมิได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องบังคับต่อศาลแรงงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างไม่สามารถฟ้องคดีได้เพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ผู้เสียหายได้แก่ภาคราชการคือพนักงานตรวจแรงงานเท่านั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องให้ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เมื่อจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่นำคดีมาสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นที่สุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง จำเลยจึงไม่อาจยกข้อต่อสู้ใดๆ ได้อีกรวมถึงเรื่องอำนาจฟ้อง

๔๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๑๖-๑๒๗๑๘/๒๕๕๕

เรื่อง เลิกจ้างเพราะไม่ปฏิบัติตามนโยบายเปลี่ยนสภาพการจ้างจากพนักงานรายชั่วโมงเป็นรายเดือนเพื่อประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลถือว่าไม่ร้ายแรงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างรายชั่วโมง จำเลยเป็นบริษัทในกลุ่มมิชลินกรุ๊ปมีลูกจ้างในกลุ่มประมาณ ๕,๔๐๐ คน จำเลยมีลูกจ้างประมาณ ๑,๒๐๐ คน ต่อมาจำเลยรับนโยบายจากบริษัทแม่ในต่างประเทศโดยมีนโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบเดียวกันจึงได้เปลี่ยนอัตราค่าจ้างจากรายชั่วโมงเป็นรายเดือนและแจ้งโจทก์ทั้งสาม แต่โจทก์ทั้งสามเพิกเฉย จำเลยมีหนังสือเตือนแต่โจทก์ไม่สนับสนุนนโยบาย จำเลยจึงเลิกจ้าง เห็นว่า จำเลยมีนโยบายให้พนักงานทุกคนเปลี่ยนสภาพการจ้างพนักงานรายชั่วโมงเป็นรายเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ระบบการจ่ายเงินเดือน การจัดทำระบบบัญชี การลดงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น แต่โจทก์ทั้งสามไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายเงินเดือนนี้ไม่ปรากฏว่าไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า จำเลยจึงสามารถทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ ซึ่งจำเลยสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องเกิดจากความตกลงกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างและไม่จำเป็นต้องให้ลูกจ้างยินยอม การที่โจทก์ไม่ยินยอมไม่ว่าจะมีหนังสือเตือนหรือไม่ก็ตาม กรณีก็ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง เมื่อจำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

แต่การที่โจทก์ทั้งสามไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายทำให้จำเลยได้รับผลกระทบต่อระบบการบริหารค่าจ้าง ระบบบริหารบุคคลและบัญชีไม่สามารถทำงานในระบบเดียวกันกับลูกจ้างอื่น จึงเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และถือว่าเหตุเลิกจ้างเป็นธรรม ดังนั้นจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๕๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๒๑/๒๕๕๕

เรื่อง การสั่งให้นำข้อมูลเงินเดือนของพนักงานย้อนหลังมาให้เพื่อล่วงรู้ถึงรายได้ของพนักงานซึ่งอาจนำไปใช้ประกอบในการชักชวนพนักงานมาทำงานกับตนเป็นจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ระหว่างทำงานโจทก์ใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตของจำเลยดูรายการสินค้ามือสอง สั่งให้แผนกบุคคลนำข้อมูลเงินเดือนของพนักงานย้อนหลัง ๓ เดือนมาให้ ให้ลักข้อมูลการเสนองานของจำเลย ชักชวนพนักงานระดับหัวหน้างานไปร่วมงานกับตนและให้พนักงานระดับหัวหน้างานชักชวนผู้ว่าจ้างมาเพื่อติดสินบนในการเสนอขอรับงาน เห็นว่า การสั่งให้นำข้อมูลเงินเดือนของพนักงานย้อนหลังมาให้เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องต้องการล่วงรู้ถึงรายได้ของพนักงานซึ่งอาจนำไปใช้ประกอบในการชักชวนพนักงานมาทำงานกับตนได้ การขอให้พนักงานระดับหัวหน้างานชักชวนผู้ว่าจ้างมาเพื่อติดสินบนในการเสนอขอรับงานย่อมกระทบกับรายได้ของจำเลยให้ลดลงได้ จึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายตามมาตรา ๑๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามมาตรา ๕๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

๕๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๒๒/๒๕๕๕

เรื่อง ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ อุทธรณ์ข้อเท็จจริง

จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยตำแหน่งช่างระดับ ๗ แผนกพัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริการกลุ่มพัฒนา ต่อมาได้ลาออกในโครงการพิเศษเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ในระหว่างเป็นพนักงานของจำเลยโจทก์กับพวกถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในการปฏิบัติหน้าที่และจำเลยได้มีคำสั่งที่ ข. ๗/๒๕๔๘ ลงโทษโจทก์กับพวกโดยลงโทษลดเงินเดือน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ตลอดไป โจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและเสียประโยชน์ในส่วนของเงินเดือนและเงินเพิ่มจำนวน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับจากการลาออกในโครงการพิเศษเป็นเงินจำนวน ๒๓๒,๒๐๐ บาท ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ ข. ๗/๒๕๔๘ และให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๒๓๒,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงาน

พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งลงโทษชอบด้วยกฎหมายจึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าคำสั่งลงโทษไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง จึงไม่รับวินิจฉัย

๕๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๒๓/๒๕๕๕

เรื่อง ลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบแต่นายจ้างอนุมัติ นายจ้างจะนำมาอ้างเพื่อจะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นไม่ได้

จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สินค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ในระหว่างทำงานจำเลยตกลงจะให้ค่าคอมมิชชั่นและเงินพิเศษทีม แต่จำเลยไม่จ่ายให้ จำเลยอ้างว่าโจทก์ลาออกไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าคอมมิชชั่น ๔,๙๖๘.๖๔ บาท และเงินพิเศษทีม ๗,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ นับแต่วันฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ยื่นใบลาออกวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ระบุมีผลวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งไม่ถึง ๓๐ วัน ตามระเบียบของจำเลย แต่นาย จ. ผู้บังคับบัญชาโจทก์อนุมัติการลาออกโดยมิได้ทักท้างแต่อย่างใด ย่อมเท่ากับว่าจำเลยผู้เป็นนายจ้างได้ยกเว้นไม่นำระเบียบเกี่ยวกับการบอกกล่าวล่วงหน้ามาใช้กับโจทก์ ดังนั้นแม้จะลาออกล่างหน้าเพียง ๑๖ วัน จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว จำเลยจึงไม่อาจระเบียบดังกล่าวเพื่อที่จะไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าคอมมิชชั่นและเงินพิเศษทีมได้ พิพากษายืน

๕๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๒๔/๒๕๕๕

เรื่อง อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

จำเลยทราบว่าโจทก์ต้องมีส่วนช่วยขายกรมธรรม์พิเศษ การที่จำเลยอนุมัติและจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่โจทก์ตามที่โจทก์ขอเบิกมาตลอดเป็นการยอมรับว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าคอมมิชชั่นอีกร้อยละ ๒ ในส่วนของพนักงานขายด้วยและไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบของจำเลย การที่โจทก์ใส่ชื่อนางสาว ว. เป็นผู้ขายเป็นการช่วยให้นางสาว ว. มีผลงาน การกระทำของโจทก์มิได้ทำให้จำเลยเสียหาย โจทก์ไม่ได้นำเบี้ยประกันภัยหรือเงินของบริษัทจำเลยไปใช้ส่วนตัว ลักทรัพย์ ยักยอก หรือฉ้อโกงทรัพย์สินของจำเลยหรือเพื่อนร่วมงาน ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาแก่บริษัท และไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งใดๆ ของจำเลย จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์